

Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası (TCK m.85): Kusur, Bilinçli Taksir ve HAGB

Türk Ceza Kanunu m.85 Kapsamında Taksirle Ölüme Neden Olma, Kusur Tespiti, Ceza Sonuçları ve Yargılama Usulü

Bu rehber, Türk Ceza Kanunu, 7589 sayılı Kanun değişiklikleri ve Yargıtay içtihadı esas alınarak 2026 yılı itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; aynı fiil sonucu birden fazla kişinin ölmesi ya da en az bir kişinin ölümüyle birlikte başkalarının yaralanması hâlinde ceza iki yıldan on beş yıla kadar hapistir. Failin neticeyi öngördüğü hâlde istemediği bilinçli taksirde ceza üçte birden yarıya kadar artırılır ve hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. Suç şikâyeteye bağlı değildir, uzlaştırma kapsamında yer almaz ve dava zamanaşımı on beş yıldır. 31 Temmuz 2026'da yürürlüğe giren 7589 sayılı Kanun ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu yeniden düzenlenmiş; iki yıllık sınır korunmuş, zararın taksitle giderilmesi imkânı getirilmiş ve bu kararlara karşı istinaf yolu açık tutulmuştur.

1. Kaza mı, Suç mu? Taksirli Ölümelerde Asıl Tartışma

Ölümlle sonuçlanan bir trafik kazası, bir iş kazası ya da bir tıbbi müdahale sonrasında ilk akla gelen soru, ortada bir kastın bulunmadığı hâlde neden ceza yargılaması yürütüldüğüdür. Ceza hukuku, öngörülebilir bir sonucu önlemek için gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesini de sorumluluk sebebi sayar. Bu nedenle ölüm neticesinin istenmemiş olması, cezai sorumluluğu tek başına ortadan kaldırmaz.

Dosyalarda asıl tartışma iki noktada yoğunlaşır: failin kusurlu olup olmadığı ve kusurlu ise bu kusurun basit taksir mi yoksa bilinçli taksir mi sayılacağı. İkinci sorunun yanıtı, cezanın artırılmasından adli para cezasına çevrilme imkânına, oradan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kadar uzanan bir zincirin tamamını belirler. Rehberde taksir kavramı, suçun unsurları, cezalar, kusur tespiti, yargılama usulü ve 2026 yılında değişen hükmün açıklanmasının geri bırakılması rejimi ele alınmaktadır.

2. Taksir Nedir? Suçun Unsuruları

Taksir, Türk Ceza Kanunu'nun 22. maddesinde, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla suçun kanuni tanımında belirtilen neticenin öngörülmeyle gerçekleştirilmesi olarak tanımlanır. Taksirle işlenen fiiller, yalnızca kanunda açıkça belirtilen hâllerde cezalandırılır.

Taksirle öldürme suçunun oluşabilmesi için üç unsurun bir arada bulunması gerekir.

- Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranış:** Yükümlülük, kanundan, yönetmelikten, mesleki kurallardan ya da hayatın olağan akışından kaynaklanabilir. Trafik kurallarına aykırılık, iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması veya tıbbi standartlara uyulmaması bu kapsamdadır.
- Ölüm neticesinin meydana gelmesi:** Netice gerçekleşmemiş ve mağdur yalnızca yaralanmışsa fiil, taksirle yaralama olarak nitelendirilir.
- Nedensellik bağı ve öngörülebilirlik:** Davranış ile ölüm arasında bağ bulunmalı ve netice, failin somut koşullarda öngörebileceği nitelikte olmalıdır. Öngörülmesi objektif olarak mümkün olmayan sonuçlardan sorumluluk doğmaz.

Failin hareketi iradi olmalıdır; iradi olmayan bir hareketle ortaya çıkan sonuçta taksirden söz edilemez. Buna karşılık iradi olan hareketin sonucu istenmemiştir ve bu yönüyle taksir, kasttan kesin biçimde ayrılır.

3. Taksirle Öldürme Suçunun Cezası

Kanun, tek bir kişinin ölümü ile aynı fiile bağlı çoklu neticeler bakımından iki ayrı ceza aralığı öngörmüştür.

Durum	Fıkra	Ceza
Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma	m.85/1	2 yıldan 6 yıla kadar hapis
Aynı fiille birden fazla kişinin ölümü ya da bir kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanması	m.85/2	2 yıldan 15 yıla kadar hapis
Fiilin bilinçli taksirle işlenmesi	m.22/3	Yukarıdaki cezalar üçte birden yarıya kadar artırılır

İkinci fıkranın uygulanabilmesi için neticelerin aynı taksirli fiilden doğmuş olması gerekir. Ölümlü bir kazada aynı zamanda yaralanan kişilerin bulunması hâlinde, tek bir ölüm olsa dahi bu fıkra uygulanır ve ceza aralığı belirgin biçimde genişler.

Temel cezanın belirlenmesinde failin kusurunun yoğunluğu, meydana gelen zararın ağırlığı ve fiilin işleniş biçimi dikkate alınır. Yargıtay, kusurun yoğunluğuna ve zararın ağırlığına vurgu yapan bir gerekçe kurulmasına rağmen cezanın alt sınırdan belirlenmesini çelişki olarak değerlendirmekte ve bu tür hükümleri bozmaktadır.

4. Basit Taksir ile Bilinçli Taksir Ayrımı

Ayrım tek bir ölçüte dayanır: netice öngörülmüş müdür? Basit taksirde fail, öngörülebilir nitelikteki neticeyi öngörememiştir. Bilinçli taksirde ise netice öngörülmüş, ancak fail kendi becerisine, şansına ya da koşulların elverişliliğine güvenerek neticenin gerçekleşmeyeceğini düşünmüştür.

Bu ayrımın sonuçları ağırdır. Bilinçli taksirde ceza üçte birden yarıya kadar artırılır ve hükmolunan hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. Ceza miktarındaki artış, hükmün açıklanmasının geri bırakılması için aranan iki yıllık sınırın aşılmasına da yol açtığından, dosyanın sonucunu bütünüyle değiştirebilir.

Uygulamada bilinçli taksir kabulüne yol açan tipik durumlar arasında yüksek düzeyde alkollü araç kullanma, kırmızı ışıkta geçme, aşırı hız, ters yöne girme, zorunlu olduğu hâlde kış lastiği takmadan taşımacılık yapma ve iş güvenliği uyarılarına rağmen üretime devam etme sayılabilir. Bu olaylarda failin riski bildiği, buna rağmen sonucun gerçekleşmeyeceğine güvendiği kabul edilir.

Kusurluluk Biçimi	Netice Öngörülmüş mü?	Netice İstenmiş mi?
Doğrudan kast	Evet	Evet
Olası kast	Evet	İstenmemiş, ancak göze alınmış
Bilinçli taksir	Evet	İstenmemiş, gerçekleşmeyeceğine güvenilmiş
Basit taksir	Hayır (öngörülebilir olmasına rağmen)	Hayır

Olası kast ile bilinçli taksir arasındaki sınır, taksirli ölüm dosyalarının en tartışmalı alanıdır. Failin neticeyi göze alarak kayıtsız kaldığı sonucuna varılırsa fiil kasten öldürme olarak nitelendirilir ve ceza müebbet hapse kadar yükselir. Kalabalık bir alanda ateş etme veya yerleşim yerinde aşırı hızla ve kaçarcasına araç kullanma gibi olaylarda bu tartışma sıkça gündeme gelir.

5. Kusurun Tespiti ve Bilirkişi İncelemesi

Taksirli suçlarda sorumluluğun kapsamı, kusur oranının belirlenmesiyle şekillenir. Uygulamada asli kusur, tali kusur ve kusursuzluk ayrımı yapılır. Failin tali kusurlu bulunması, temel cezanın alt sınıra yaklaştırılması yönünde güçlü bir gerekçe oluşturur.

Kusur tespiti çoğunlukla bilirkişi raporlarına dayanır. Trafik olaylarında kaza tespit tutanağı, araç muayene ve fren izi incelemeleri, hız hesaplamaları ve kamera görüntüleri; iş kazalarında iş güvenliği uzmanı raporları, risk değerlendirme belgeleri ve eğitim kayıtları; tıbbi uygulama hatası iddialarında ise Adli Tıp Kurumu ile üniversite hastanelerinden alınan raporlar belirleyici olur.

Birden fazla kişinin kusurlu olduğu olaylarda kusur, taraflar arasında paylaşılır. Mağdurun kendi kusuru cezai sorumluluğu tümüyle ortadan kaldırmaz; ancak nedensellik bağının kesildiği hâllerde beraat sonucu doğabilir. Üçüncü kişinin araya giren ağır kusurlu davranışının sonucu tek başına doğurduğu durumlarda da aynı değerlendirme yapılır.

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Kusur oranını belirleyen rapor, yargılamanın en kritik belgesidir. Rapordaki teknik verilerin dosya kapsamıyla çelişmesi, kusur dağılımının gerekçelendirilmemesi ya da incelemenin eksik yapılması hâlinde ek rapor veya yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınması talep edilmelidir. Tıbbi dosyalarda Adli Tıp Kurumu üst kurul incelemesi ayrıca istenebilir.

6. Uygulamada En Sık Karşılaşılan Alanlar

- Ölümlü trafik kazaları:** Suçun en yaygın görünüm biçimidir. Alkol düzeyi, hız, kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri kullanımı gibi olgular hem kusur oranını hem de bilinçli taksir değerlendirmesini etkiler.
- İş kazaları:** İşveren, işveren vekili, iş güvenliği uzmanı ve saha sorumlusu bakımından ayrı ayrı sorumluluk değerlendirmesi yapılır. Gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, eğitim ve denetim yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği araştırılır.
- Tıbbi uygulama hataları:** Sorumluluğun doğması için tıbbi standartlara aykırılığın ve bu aykırılık ile ölüm arasındaki bağın ortaya konulması gerekir. Komplikasyon ile hata arasındaki ayrım belirleyicidir.
- Ateşli silahın dikkatsizce kullanılması:** Av kazaları ile silahın temizlenmesi veya taşınması sırasında meydana gelen ölümler bu kapsamda değerlendirilir.
- Yapı ve bakım kusurları:** Binadan düşen parçalar, korunmasız bırakılan çukurlar veya bakımı yapılmayan asansörler nedeniyle meydana gelen ölümlerde, gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler sorumlu tutulabilir.

7. Yargılama Usulü, Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme

Taksirle öldürme suçu şikâyete bağlı değildir; savcılık suçu öğrenir öğrenmez re'sen soruşturma başlatır ve şikâyetten vazgeçme kamu davasını düşürmez. Suç, uzlaştırma kapsamında yer alan suçlar arasında da bulunmaz. Buna karşılık failin zararı gidermesi, takdiri indirim nedenleri bakımından ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları yönünden dikkate alınır.

Dava zamanaşımı on beş yıldır. Görevli mahkeme, birinci fıkra kapsamındaki dosyalarda asliye ceza mahkemesi, ceza üst sınırının on yılı aştığı ikinci fıkra kapsamındaki dosyalarda ise ağır ceza mahkemesidir. Mağdur yakınları, kamu davasına katılarak yargılamada taraf sıfatı kazanabilir.

8. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve 2026 Değişikliği

Taksirle öldürme dosyalarında sanık bakımından en belirleyici kurum, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıdır. Karar verilmesi hâlinde hüküm hukuki sonuç doğurmaz ve denetim süresi sorunsuz geçirilirse dava düşer.

Bu kurum, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından uzun süre belirsizlik içinde kalmış; boşluk, 31 Temmuz 2026 tarihli

Resmî Gazete'de yayımlanan 7589 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle doldurulmuştur. Düzenleme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinin beşinci ilâ on dördüncü fıkralarını yeniden yazmıştır. Yeni rejimin taksirli ölüm dosyalarını doğrudan ilgilendiren yönleri şunlardır:

- İki yıl veya daha az hapis ile adli para cezalarına ilişkin sınır korunmuştur.
- Denetim süresi beş yıl olarak belirlenmiştir.
- Zararın taksitle giderilmesine yönelik taahhüt imkânı getirilmiştir.
- Karara karşı istinaf yolu açık tutulmuştur.
- İşkence, eziyet ve kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği kötü muamele suçları kapsam dışına çıkarılmıştır.

Zararın taksitle giderilebilmesi, ölümlü dosyalar bakımından pratikte önemli bir yenilik oluşturur. Destekten yoksun kalma tazminatının yüksek tutarlara ulaştığı olaylarda, zararın tek seferde karşılanamaması daha önce bu kurumdan yararlanmayı fiilen engelleyebiliyordu.

Buna karşılık kurumun uygulanabilmesi, hükmolunan cezanın iki yılı aşmamasına bağlıdır. Bilinçli taksir kabul edildiğinde ceza artırımı tabi tutulduğundan ve ikinci fıkra kapsamındaki dosyalarda temel ceza daha yüksek belirlendiğinden, bu sınırın aşılması sık karşılaşılan bir sonuçtur.

9. Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilmesi ve Ertelenmesi

Türk Ceza Kanunu'nun 50. maddesinin dördüncü fıkrası, taksirli suçlardan hükmolunan hapis cezasının uzun süreli olsa dahi adli para cezasına çevrilebilmesine imkân tanır. Bu hüküm, taksirli suçlara özgü ayrık bir düzenlemedir. Ancak fıkranın son cümlesi uyarınca bilinçli taksir hâlinde bu imkândan yararlanılamaz.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmeyen dosyalarda, iki yıl veya daha az süreli hapis cezalarının ertelenmesi de gündeme gelebilir. Erteleme hâlinde ceza infaz kurumunda infaz edilmez, ancak mahkûmiyet hükmü varlığını sürdürür ve adli sicile kaydedilir. Bu yönüyle erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasından farklı ve daha ağır sonuçlar doğuran bir kurumdur.

10. Tazminat Boyutu

Ceza yargılamasından bağımsız olarak, ölenin desteğinden yoksun kalan yakınları destekten yoksun kalma tazminatı, yakınları ise manevi tazminat isteminde bulunabilir. Trafik kazalarında zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki talepler öncelikle sigorta şirketine yöneltilir; iş kazalarında ise işverenin sorumluluğu ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rücu alacağı ayrıca gündeme gelir.

Ceza davasında verilen kusur oranı, hukuk mahkemesini kural olarak bağlamamakla birlikte, maddi vakıaların tespiti bakımından güçlü bir dayanak oluşturur. Bu nedenle iki sürecin birbirine bakılarak yürütülmesi, sonuçların tutarlı olması bakımından gereklidir.

Olay Özeti

Yerleşim yeri içinde hız sınırının üzerinde araç kullanan sürücü, yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarpmış ve yaya hastanede hayatını kaybetmiştir. Aynı kazada araçtaki bir yolcu da yaralanmıştır. Sürücünün alkollü olmadığı, ancak olay yerindeki hız sınırının belirgin biçimde aşıldığı tespit edilmiştir. Sürücü, kaza sonrası olay yerinde kalmış ve yaralılara yardım çağırmıştır.

Hukuki Değerlendirme

Aynı fiille bir kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanması meydana geldiğinden fiil, Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilir ve ceza aralığı iki yıldan on beş yıla kadar haptir. Bu nedenle yargılama ağır ceza mahkemesinde görülür. Hız sınırının aşılmasının bilinçli taksir oluşturup oluşturmadığı, aşımın derecesi ve yol koşulları üzerinden ayrıca tartışılır; bilinçli taksir kabul edilirse ceza üçte birden yarıya kadar artırılır ve adli para cezasına çevrilme imkânı ortadan kalkar. Yayanın kusurunun bulunup bulunmadığı bilirkşi incelemesiyle belirlenir ve kusur dağılımı temel cezanın tayininde esas alınır. Sürücünün olay yerinde kalarak yardım çağırması, takdiri indirim nedenleri bakımından lehe değerlendirilebilecek bir olgudur.

11. Sıkça Sorulan Sorular

Mağdur yakınları şikâyetçi olmazsa dava açılmaz mı?

Suç şikâyete bağlı olmadığından savcılık re'sen soruşturma yürütür ve kamu davası açar. Şikâyetten vazgeçme davayı düşürmez; ancak zararın giderilmesi ve tarafların uzlaşması, cezanın belirlenmesinde ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları bakımından dikkate alınır.

Taksirle öldürme suçunda uzlaştırma uygulanır mı?

Hayır. Suç, uzlaştırma kapsamındaki suçlar arasında sayılmamıştır. Taksirle yaralama suçu uzlaştırmaya tabi olduğundan iki suç bu yönüyle birbirinden ayrılır.

Cezaevine girmeden dosya kapanabilir mi?

Hükmolunan cezanın iki yılı aşmaması hâlinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın ertelenmesi ya da basit taksirde adli para cezasına çevrilme gündeme gelebilir. Bilinçli taksir kabul edildiğinde bu imkânlar önemli ölçüde daralır.

Kusur oranının düşük çıkması ne sağlar?

Tali kusur kabulü, temel cezanın alt sınıra yaklaştırılması yönünde gerekçe oluşturur ve buna bağlı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile diğer kurumlardan yararlanma ihtimalini artırır.

Trafik sigortasının ödeme yapması cezayı etkiler mi?

Sigorta şirketinin ödeme yapması, zararın giderilmesi koşulunun değerlendirilmesinde dikkate alınabilir. Ancak ödemenin niteliği ve kapsamı ile mağdur yakınlarının kalan zararının bulunup bulunmadığı ayrıca incelenir.

İş kazasında yalnızca işveren mi sorumlu olur?

Hayır. İşveren vekili, iş güvenliği uzmanı, saha sorumlusu ve ihmali bulunan diğer kişiler bakımından ayrı ayrı sorumluluk değerlendirmesi yapılır. Kusur, gözetim ve denetim yükümlülüğünün kime ait olduğuna göre paylaşılır.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

- Bilirkişi raporunun sorgulanmadan kabul edilmesi:** Kusur oranı dosyanın sonucunu belirlediğinden, teknik verilerle çelişen ya da gerekçesiz raporlara süresinde itiraz edilmelidir.
- Bilinçli taksir nitelendirmesine karşılık verilmemesi:** Neticenin gerçekten öngörülüp öngörülmediği somut olgularla tartışılmazsa, ceza artırıma tabi tutulur ve para cezasına çevirme imkânı kaybedilir.
- Zararın giderilmesinin geciktirilmesi:** Hükmün açıklanmasının geri bırakılması bakımından zararın giderilmesi belirleyici olduğundan, taksitle giderme imkânı da gözetilerek bu konunun yargılama sırasında çözülmesi gerekir.
- Delillerin geç toplanması:** Kamera görüntülerinin saklama süreleri sınırlıdır; olay yeri incelemesi, araç incelemesi ve tanık tespiti bakımından gecikme telafisi güç kayıplara yol açar.
- Ceza ve tazminat süreçlerinin ayrı yürütülmesi:** Ceza dosyasındaki kusur tespiti tazminat davasında güçlü bir dayanak oluşturduğundan, iki sürecin birbirinden kopuk yönetilmesi hak kaybı doğurabilir.

12. Sonuç

Taksirle öldürme dosyalarında sonucu belirleyen şey, çoğu zaman olayın kendisi değil, kusurun nasıl tespit edildiği ve fiilin hangi kusurluluk biçimine oturtulduğudur. Bilirkişi raporlarının teknik açıdan denetlenmesi, bilinçli taksir iddiasının somut olgularla karşılanması, kusur dağılımının doğru kurulması, zararın giderilmesinin yeni taksit imkânı da gözetilerek planlanması ve ceza ile tazminat süreçlerinin birbirine bakılarak yürütülmesi, dosyanın seyrini doğrudan değiştirir. Küheylan Hukuk Bürosu, taksirle ölüme neden olma dosyalarında soruşturma aşamasından itibaren müdafilik ve mağdur vekilliği hizmeti sunmakta; kusur değerlendirmesi, bilirkişi raporlarına itiraz ve tazminat süreçlerinde hukuki destek sağlamaktadır.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek senaryo Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, sürecin ilk aşamasından itibaren bir avukattan hukuki destek alınması tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan